

PERITO CONTADORA – PRESENTA INFORME

Sr. Juez:

VIRGINIA DALL`OCCHIO, Contadora Pública CUIT 27-25127567-5, MONOSTRIBUTISTA, con domicilio constituido en la calle Ituzaingó 383 Casillero 7018, San Isidro, designada de oficio Perito Contadora en el expediente caratulado **"LAGO LILIANA PATRICIA C/ DAMO SEBASTIÁN S/ INCIDENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS"** Expte nro. **SI-6167-2025**, radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 6, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

I. OBJETO DE LA PERICIA

Que vengo a producir el presente **Informe Pericial Contable**, en cumplimiento del punto de pericia dispuesto en autos, el cual solicita: *"Que el perito contador realice una exhaustiva auditoría de las firmas **DAYDES S.A., TRUST MÉDICA S.A. y DETAL PA S.A.**, verificando la exactitud e integridad de sus registros contables, el cumplimiento del marco contable aplicable y la correcta confección de los estados contables. Asimismo, que investigue la relación comercial de dichas sociedades con las empresas **PRINT MED S.A., DEFF S.A., METABOLIK S.A., AUTONOMÍA MEDICINAL S.R.L., HOLTER S.A. y MIX TRADING S.R.L.** durante el período **2018 a 2024.**"*

II. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS COMPULSADOS

A los fines de la realización de la pericia, se procedió a compulsar y analizar la siguiente documentación correspondiente a cada una de las firmas indicadas:

DETAL PA S.A.

Información societaria

- Libro Registro de Acciones Número 1
- Libro Registro de Asistencia a Asamblea Número 1
- Libro de Acata de Asamblea y directorio Número 1
- Estatuto

Libros contables

- Libro Diario
- Libro Inventario y Balances
- Detalle de Facturación
- Escrituras

TRUST MÉDICA S.A.

Información societaria

- Libro Registro de Acciones Número 1
- Libro Registro de Asistencia a Asamblea Número 1
- Libro de Acta de Asamblea y directorio Número 1 y 2
- Estatuto

Libros contables

- Libro Diario
- Libro Inventario y Balances
- Detalle de IVA VENTAS e IVA COMPRAS

DAYDES S.A.

Información societaria

- Libro Registro de Acciones Número 1
- Libro Registro de Asistencia a Asamblea Número 1
- Libro de Acta de Asamblea y directorio Número 1 y 2
- Estatuto

Libros contables

- Libro Diario
- Libro Inventario y Balances
- Subdiario IVA VENTAS e IVA COMPRAS

III. ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE LAS EMPRESAS COMPULSADAS

DETAL PA S.A.

1. Libros contables

LIBRO INVENTARIO Y BALANCES N.º 2

A nombre de: DETAL PA S.A.

Fecha de rubrica: 11/06/2010

Número de rúbrica: Matricula 54685 Legajo 100552

Domicilio: Sargento Cabral 440 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Inspectora Interviniente: Susana María Tarnoski

Cantidad de Folios: 100

Primer folio utilizado: N° 2 Estados Contables al 31/12/2008

Ultimo folio utilizado: N° 221 Estados Contables al 31/12/2024

Observaciones: El libro se encuentra llevando en forma antedatada, debido a que el primer registro corresponde al ejercicio cerrado el 31/12/2008, en tanto su rúbrica es de fecha posterior el 11/06/2010. En el libro no se encuentra copiado el inventario detallado, con lo cual no se pueden identificar los bienes de uso, ni bienes de cambio de la empresa, como así tampoco los saldos y detalles de acreedores y deudas registradas.

LIBRO DIARIO N.º 1

A nombre de: DETAL PA S.A.

Fecha de rubrica: 22/09/2000

Número de rúbrica: Matricula 54685 Legajo 100552

Domicilio: Santiago del Estero 2586 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Inspectora Interviniente: Stella Maris Fernández

Cantidad de Folios: 100

Primer folio utilizado: N° 2 Asientos Diarios al 01/1999

Ultimo folio utilizado: N° 88 Asientos Diarios al 12/2024

LIBROS SUBDIARIOS (libros no obligatorios)

La empresa no lleva libro rubricado Subdiario Iva Ventas, ni Iva compras, los mismos no son libros obligatorios, se exhibe en su reemplazo el detalle de ventas. De las mismas se desprende que a factura realizada por DETAL PA S.A. corresponden únicamente a la empresa DAYDES S.A.

1. Libros Societarios

De la compulsa realizada surge que la sociedad exhibe:

LIBRO REGISTRO DE ACCIONES N.º 1

A nombre de: DETAL PA S.A.

Fecha de rubrica: 26/09/2000

Número de rúbrica: Matricula 54685 Legajo 100552

Domicilio: Santiago del Estero 2586 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Inspectora Interviniente: Stella Maris Fernández

Cantidad de Folios: 49

Primer folio utilizado: N° 3 Inscripción de acciones al 14/12/1999.

Ultimo folio utilizado: N° 3 Traspaso de acciones con fecha 05/10/2000 y del 28/06/2020

La demandada exhibe las ACCIONES NO ENDOSABLES

Del título accionario exhibido surge que **DETAL PA S.A.** tiene domicilio social en Santiago del Estero 2586, San Miguel, con un capital social de pesos doce mil (\$ 12.000).

El documento corresponde a un título nominativo no endosable, identificado como Serie N° 1 – Título N° 1, representativo de **11.400 acciones ordinarias**, numeradas desde la acción N° 00001 hasta la N° 11.400, de valor nominal \$ 1 cada una, lo que conforma un valor total representado en el título de \$ 11.400.

Las acciones son ordinarias y otorgan derecho a un (1) voto por acción.

Asimismo, del propio título surge que la sociedad fue constituida en la Provincia de Buenos Aires el día 19 de noviembre de 1999, con una duración de noventa y nueve (99) años, conforme a su estatuto aprobado por Escritura N° 520 de fecha 19 de noviembre de 1999, el cual fue inscripto en la Dirección Provincial de

Personas Jurídicas el 14 de diciembre de 1999, bajo Matrícula N° 54685 y Legajo N° 100552.

El título accionario se encuentra emitido con fecha 19 de noviembre de 1999 y se encuentra suscripto por el Presidente de la sociedad, **Sr. Damo Sebastián**.

Con fecha **05/10/2000** en el libro detallado surge la transferencia de acciones a nombre de **DAMO DOMINGO ERNESTO**

Del título accionario exhibido surge que DETAL PA S.A., con domicilio en Santiago del Estero 2586, San Miguel, posee un capital social de pesos doce mil (\$ 12.000).

El documento corresponde a un título nominativo no endosable, identificado como Serie N° 1 – Título N° 2, representativo de **600 acciones ordinarias**, numeradas desde la acción N° 11.400 hasta la N° 12.000, de valor nominal \$ 1 cada una, lo que representa un valor total de \$ 600.

Las acciones consignadas en el título son ordinarias y otorgan derecho a un (1) voto por acción.

Asimismo, del propio documento surge que la sociedad fue constituida en la Provincia de Buenos Aires el día 19 de noviembre de 1999, con una duración de noventa y nueve (99) años, conforme a su estatuto aprobado por Escritura N° 520 de fecha 19 de noviembre de 1999, el cual fue inscripto en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas el día 14 de diciembre de 1999, bajo Matrícula N° 54685 y Legajo N° 100552.

El título accionario se encuentra emitido con fecha 19 de noviembre de 1999 y se encuentra suscripto por el Director Suplente de la sociedad, Sr. **Soto Gustavo Jorge**.

Con fecha **28/06/2002** en el libro detallado surge la transferencia de acciones a nombre de **DAMO SEBASTIAN**

LIBRO DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA N.º 1

A nombre de: DETAL PA S.A.

Fecha de rubrica: 26/09/2000

Número de rúbrica: Matricula 54685 Legajo 100552

Domicilio: Santiago del Estero 2586 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Inspectora Interviniente: Stella Maris Fernández

Cantidad de Folios: 49

Primer folio utilizado: N° 3 Registro de asistencia a la asamblea de fecha 24/03/2000

Ultimo folio utilizado: N° 38 Registro de asistencia a la asamblea de fecha 28/04/2025

Observaciones: A partir del acta del 22/04/2020 en nombre de DAMO DOMINGO ERNESTO, se firma la Asistencia el Sr. Sebastián DAMO en su carácter se Administrador de la Sucesión.

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO N.º 1

A nombre de: DETAL PA S.A.

Fecha de rubrica: 22/09/2000

Número de rúbrica: Matricula 54685 Legajo 100552

Domicilio: Santiago del Estero 2586 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Inspectora Interviniente: Stella Maris Fernández

Cantidad de Folios: 100

Primer folio utilizado: N° 3 Se transcribe el Estatuto de la empresa inscripto de fecha 19/11/1999.

Ultimo folio utilizado: N° 80 Acta de fecha 30/04/2024

De acuerdo al estatuto el objeto social en la constitución de la empresa corresponde a: *La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país, a la siguiente actividad:*
DROGUERIA: *Importación, exportación de productos medicinales, material descartable para medicina, reactivos para laboratorios de análisis clínicos, instrumental quirúrgico, instrumento para alta complejidad, compraventa, permuta, distribución, consignación, representación, envasado, fraccionamiento al por mayor y menor de productos químicos, drogas, medicamentos y la formulación de materias primas relacionados con la industria química, veterinaria, farmacéutica y/o*

medicinal en todas sus formas y aplicación, elaboración de contraste, radiología y especialidades medicinales.-

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que derivan del presente estatuto.

En el acta del **08/09/2008** se realiza un **cambio del OBJETO SOCIAL** al siguiente:

*“La sociedad tiene por objeto desarrollar, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades: a) **DROGUERÍA:** Importación, exportación de productos medicinales, material descartable para medicina, reactivos para laboratorios de análisis clínicos, instrumental quirúrgico, instrumento para alta complejidad, compraventa, permuta, distribución, consignación, representación, envasado, fraccionamiento al por mayor y menor de productos químicos, drogas, medicamentos y la formulación de materias primas relacionados con la industria química veterinaria, farmacéutica y/o medicinal en todas sus formas y aplicación, elaboración de contraste, radiología y especialidades medicinales. b) **CONSTRUCCIÓN:** La construcción, demolición, excavación y refacción de todo tipo de obras, públicas o privadas, civiles y/o industriales, a través de contrataciones directas o de licitaciones; la fabricación, explotación de materiales, revestimientos, sanitarios, elementos eléctricos y accesorios. La compraventa, industrialización, fabricación, representación, importación, exportación y distribución de materiales directamente afectados a la construcción y a la decoración. c) **INMOBILIARIA:** Mediante la compra, venta, permuta, leasing, locación, arrendamiento y administración de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias, fraccionamiento y loteos. Construir y administrar fideicomisos e intervenir tanto como fiduciante como fiduciario. También podrá dedicarse a la administración de propiedades inmuebles propias o de terceros. d) **FINANCIERA:** realizar financiaciones y operaciones de crédito permitidas por la legislación vigente, siempre con dinero propio. Quedan excluidas las operaciones de la Ley de Entidades Financieras. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, inclusive las prescriptas por los artículos 1881 y concordantes del Código Civil y por el artículo quinto del Libro II, Título X, del Código de Comercio, y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes y por este estatuto.”*

DIRECTORIO:

Inicio:

Presidente: Sebastián DAMO

Director Suplente: Gustavo Jorge SOTO

Acta 05/10/2000

Presidente: Domingo Ernesto DAMO

Director Suplente: Gustavo Jorge SOTO

Acta 28/06/2002

Presidente: Domingo Ernesto DAMO

Director Suplente: Sebastián DAMO

Acta 03/05/2019

Presidente: Sebastián DAMO

Directora Suplente: Julieta DAMO

Irregularidades observadas: De la compulsa del libro de actas surge que no todas las actas se encuentran transcritas en el mismo, observándose que varias de ellas consisten en hojas impresas que han sido pegadas a las hojas del libro.

A partir del acta de Asamblea Ordinaria de fecha 22 de abril de 2020, se establece que el acta será suscripta por el Sr. Sebastián Damo en su carácter de administrador de la Sucesión Damo, Domingo Ernesto, y también por sí mismo.

Del análisis del Libro de Actas exhibido, no surge registrada acta alguna en la que se deje constancia del fallecimiento del Sr. Domingo Ernesto Damo, ni de la comunicación formal de dicho hecho a los socios o accionistas.

Asimismo, tampoco se observa respaldo documental que acredite el carácter invocado por el Sr. Sebastián Damo al firmar en representación de la "Sucesión Damo Domingo Ernesto", como Administrador de la misma, ni constancia en el libro que dé cuenta de la designación o acreditación de dicha representación.

El libro INVENTARIO Y BALANCES se encuentra llevando en forma antedatada y no se encuentra copiado el inventario detallado.

1. Integridad de registraciones

Las registraciones contables presentan:

- correlatividad de asientos
- identificación de cuentas contables

No se observan **saltos de numeración ni alteraciones evidentes**.

1. Estados contables

Los estados contables correspondientes al período analizado se encuentran confeccionados conforme:

- **Normas Contables Profesionales vigentes en la República Argentina**
- Resoluciones Técnicas de la **FACPCE**
- En las actas se encuentran aprobados los Estados Contables
- En las actas se encuentran aprobados los Estados Contables y la distribución de los resultados conforme el siguiente detalle:

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

2. TRUST MÉDICA S.A.

1. Libros contables

LIBRO INVENTARIO Y BALANCES N.º 1

A nombre de: GAGLIARDO S.A.

Fecha de rubrica: 27/01/2004

Número de rúbrica: 5968-04

Domicilio: General Paz 450 piso 11 oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Autoridad de rúbrica: Inspección General de Justicia

Inspectora Interviniente: Ana Beatriz Bomparola

Cantidad de Folios: 100

Primer folio utilizado: N° 2 Estados Contables al 31/10/2004

Ultimo folio utilizado: N° 100 Estados Contables al 31/10/2014

Observaciones: En el folio 86 con fecha 05/05/2016 se encuentra copiada la nueva rubrica con el cambio de razón social a TRUST MEDICA S.A. firmado por el Sr. Enrique Martin Pérez. Jefe del departamento y rubrica de libros.

La nueva rubrica que corresponde al 05/05/2016 se encuentra entre los Estados Contables de los ejercicios cerrados el 31/10/2012 y el del 31/10/2013, lo que indica que hay una demora en el copiado de los Estados Contables de esas fechas

En el libro no se encuentra copiado el inventario detallado, con lo cual no se pueden identificar los bienes de uso, ni bienes de cambio de la empresa, como así tampoco los saldos y detalles de acreedores y deudas registradas.

LIBRO INVENTARIO Y BALANCES N.º 2

A nombre de: TRUST MEDICA S.A.

Fecha de rubrica: 13/05/2016

Número de rúbrica: 29318-16

Domicilio: Bruselas 602 piso PB Oficina 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Autoridad de rúbrica: Inspección General de Justicia

Inspectora Interviniente: Ana Beatriz Bomparola

Cantidad de Folios: 500

Primer folio utilizado: N° 2 Estados Contables al 31/10/2014

Ultimo folio utilizado: N° 141 Estados Contables al 31/10/2024

Observaciones: En el libro no se encuentra copiado el inventario detallado, con lo cual no se pueden identificar los bienes de uso, ni bienes de cambio de la empresa, como así tampoco los saldos y detalles de acreedores y deudas registradas.

El libro se encuentra llevado en forma antedatada, debido a que la rubrica corresponde al 13/05/2016 y el primer registro copiado es anterior de fecha 31/10/2014.

LIBRO DIARIO N.º 1

A nombre de: GAGLIARDO S.A.

Fecha de rubrica: 27/01/2004

Número de rúbrica: 5969-04

Domicilio: General Paz 450 piso 11 oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Autoridad de rúbrica: Inspección General de Justicia

Inspectora Interviniente: Ana Beatriz Bomparola

Cantidad de Folios: 100

Primer folio utilizado: N° 2 Asientos Diarios al 11/2008

Ultimo folio utilizado: N° 100 Estados Contables al 09/2012

Observaciones: En el folio 2 con fecha 28/04/2016 se encuentra copiada la nueva rubrica con el cambio de razón social a TRUST MEDICA S.A. firmado por el Sr. Enrique Martin Pérez. Jefe del departamento y rubrica de libros.

LIBROS SUBDIARIOS (libros no obligatorios)

La empresa no lleva libro rubricado Subdiario Iva Ventas, ni Iva compras, los mismos no son libros obligatorios, se exhibe en su reemplazo el detalle de compras y ventas.

De las mismas se desprende que TRUST MEDICA S.A. la **principal facturación** corresponde a licitaciones públicas a la MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS, además surgen facturas a **HOLTER S.A., PRINT MED S.A., AUTONOMÍA MEDICINAL S.R.L.,** SANTORIO ANCHORENA, DAYDES S.A., HOSPITAL ITALIANO, MEDICUS, etc..

Los proveedores principalmente corresponden a droguerías y servicios varios. En el mismo surgen Facturas recibidas de la empresa **DAYDES S.A., METABOLIK S.A., HOLTER S.A. PRINT MED S.A.,**

1. Libros Societarios

De la compulsa realizada surge que la sociedad exhibe:

LIBRO REGISTRO DE ACCIONES/ ACCIONISTAS N.º 1

A nombre de: GAGLIARDO S.A.

Fecha de rubrica: 27/01/2004

Número de rúbrica: 5964-04

Domicilio: General Paz 450 piso 11 oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Autoridad de rúbrica: Inspección General de Justicia

Inspectora Interviniente: Ana Beatriz Bomparola

Cantidad de Folios: 49 folios

Primer folio utilizado: N° 2 Registro de accionistas al 01/11/2003

Ultimo folio utilizado: N° 3 Registro de accionistas al 14/11/2019

Detalle de accionistas:

01/11/2003 GAGLIARDO Diego Rubén y GAGLIARDO Renato Lorenzo

28/11/2005

1-240 Diaz Antonio Javier

2041-12000 LAGO Liliana Patricia

18/02/2015 se realiza la siguiente transferencia:

1-240 Diaz Antonio Javier

241-11160 Dileo Elsa Ana

11161-11340 Dahir Yamila

11341-11640 Fernández Priscila Beatriz

11641-11820 Monzón Ramón Gustavo

11821-12000 Zanini Luis Alberto

14/11/2019

2400 Diaz Antonio Javier

9600 Dileo Elsa Ana, Fernández Priscila Beatriz, Zanini Luis Alberto, Dahir Yamila y Monzón Ramón Gustavo

Observaciones: En el folio 3 con fecha 05/05/2016 se encuentra copiada la nueva rubrica con el cambio de razón social a TRUST MEDICA S.A. firmado por el Sr. Enrique Martin Pérez. Jefe del departamento y rubrica de libros.

LIBRO DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA N.º 1

A nombre de: GAGLIARDO S.A.

Fecha de rubrica: 27/01/2004

Número de rúbrica: 5965-04

Domicilio: General Paz 450 piso 11 oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Autoridad de rúbrica: Inspección General de Justicia

Inspectora Interviniente: Ana Beatriz Bomparola

Cantidad de Folios: 49 folios

Primer folio utilizado: N° 3 Registro de asistencia a la asamblea de fecha 28/11/2005

Ultimo folio utilizado: N° 34 Registro de asistencia a la asamblea de fecha 03/11/2025

Observaciones: En el folio 20 con fecha 05/05/2016 se encuentra copiada la nueva rubrica con el cambio de razón social a TRUST MEDICA S.A. firmado por el Sr. Enrique Martin Pérez. Jefe del departamento y rubrica de libros.

LIBRO ACTAS DE ASAMBLEAS Y DIRECTORIO N.º 1

A nombre de: GAGLIARDO S.A.

Fecha de rubrica: 27/01/2004

Número de rúbrica: 5966-04

Domicilio: General Paz 450 piso 11 oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Autoridad de rúbrica: Inspección General de Justicia

Inspectora Interviniente: Ana Beatriz Bomparola

Cantidad de Folios: 100 folios

Primer folio utilizado: N° 3 Acta el 30/01/2004

Ultimo folio utilizado: N° 100 Registro de asistencia a la asamblea de fecha 20/12/2018

Observaciones: En el folio 5 en el acta del 28/11/2005 en la Asamblea Extraordinaria se decide el cambio de denominación social a "TRUST MEDICA SOCIEDAD ANÓNIMA" y domicilio social, Modificación del objeto social, Aplicación

del artículo 60 de la Ley de Sociedades por cambio de directorio y garantía de directores.

En el folio 78 con fecha 05/05/2016 se encuentra copiada la nueva rubrica con el cambio de razón social a TRUST MEDICA S.A. firmado por el Sr. Enrique Martin Pérez. Jefe del departamento y rubrica de libros.

LIBRO ACTAS DE ASAMBLEAS Y DIRECTORIO N.º 2

A nombre de: TRUST MEDICA S.A.

Fecha de rubrica: 13/05/2016

Número de rúbrica: 29319-16

Domicilio: Bruselas 602 piso PB of. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Autoridad de rúbrica: Inspección General de Justicia

Inspectora Interviniente: Enrique Martin Pérez

Cantidad de Folios: 250 folios

Primer folio utilizado: N° 3 Acta el 13/02/2019

Ultimo folio utilizado: N° 30 Registro de asistencia a la asamblea de fecha 03/11/2025

De acuerdo al estatuto el objeto social en la constitución de la empresa

corresponde a: *“La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, a las siguientes actividades: a) Compra, venta por mayor y/o menor, permuta y/o distribución y/o consignación, importación y/o exportación, envasado y fraccionamiento de productos químicos, drogas, medicamentos compuestos, y la formulación de materias primas relacionadas con la industria química, veterinaria, farmacéutica y/o medicinal, incluidos los productos biomédicos, biológicos de drogas farmacéuticas y especialidades medicinales, en todas sus formas y aplicaciones. b) Fabricación, producción, procesamiento, terminación, tratamiento, mezcla, combinación, formulación de materias primas y envasado de productos farmacéuticos, especialidades medicinales para uso humano y antibióticos. c) Elaboración de productos de contraste radiológico, especialidades medicinales y veterinarias, como asimismo la venta y distribución de los mismos. d) Fabricación, elaboración, procesamiento de drogas, especialidades, composiciones y/o productos químicos, farmacéuticos y medicinales. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, inclusive las prescriptas por los artículos 1881 y concordantes del Código Civil, y por el artículo quinto del Libro*

II, Título X, del Código de Comercio, y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes y por este estatuto”.

DIRECTORIO:

Inicio:

Presidente: Renato Lorenzo Gagliardo

Director Suplente: Diego Ruben Gagliardo

Acta 28/11/2005

Presidente: Antonio Javier Diaz

Director Suplente: Liliana Patricia Lago

Acta 24/11/2008

Presidente: Elsa Ana Dileo

Director Suplente: Cesar Felipe Camuglia

Acta 24/02/2016

Presidente: Elsa Ana Dileo

Director Suplente: Monzón Ramon Gustavo

Acta 17/11/2017

Presidente: Elsa Ana Dileo

Director Suplente: Monzón Ramon Gustavo

Irregularidades observadas: De la compulsa del libro de actas surge que no todas las actas se encuentran transcritas en el mismo, observándose que varias de ellas consisten en hojas impresas que han sido pegadas a las hojas del libro.

El folio 54 del libro de actas se encuentra anulado debido a que el acta del 11/11/2013 se encuentra copiada dos veces

En las actas de asambleas se menciona existencia de 100% del quórum, pero no se detallan: cantidad de acciones presentes, identificación de accionistas, porcentaje del capital.

No se exhiben los LIBRO DIARIOS posteriores, por lo que no se pueden verificar los movimientos contables posteriores al 09/2012, ni los asientos de cierre con los ajustes de los ejercicios.

El libro INVENTARIO Y BALANCES se encuentra llevado en forma antedatada y no se encuentra copiado el inventario detallado.

1. Integridad de registraciones

No se pudieron verificar las registraciones contables posteriores al 09/2012.

1. Estados contables

Los estados contables correspondientes al período analizado se encuentran confeccionados conforme:

- **Normas Contables Profesionales vigentes en la República Argentina**
- Resoluciones Técnicas de la **FACPCE**
- En las actas se encuentran aprobados los Estados Contables y la distribución de los resultados conforme el siguiente detalle:

3. DAYDES S.A.

1. Libros contables

LIBRO INVENTARIO Y BALANCES N.º 1

A nombre de: DAYDES S.A.

Fecha de rubrica: 19/12/1995

Número de rúbrica: Matricula 42509 Legajo 77266

Domicilio: San Lorenzo 1640 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Inspectora Interviniente: Ana Mabel Falcon

Cantidad de Folios: 200

Primer folio utilizado: N° 3 Estados Contables al 31/12/1995

Ultimo folio utilizado: N° 200 Estados Contables al 31/12/2005

Observaciones: En el libro no se encuentra copiado el inventario detallado, con lo cual no se pueden identificar los bienes de uso, ni bienes de cambio de la empresa, como así tampoco los saldos y detalles de acreedores y deudas registradas.

LIBRO INVENTARIO Y BALANCES N.º 2

A nombre de: DAYDES S.A.

Fecha de rubrica: 23/07/2003

Número de rúbrica: Matricula 42509 Legajo 77266

Domicilio: San Lorenzo 1640 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Inspectora Interviniente: Susana María Farnek

Cantidad de Folios: 200

Primer folio utilizado: N° 3 Estados Contables al 31/12/2005

Ultimo folio utilizado: N° 250 Estados Contables al 31/12/2024

Observaciones: En el libro no se encuentra copiado el inventario detallado, con lo cual no se pueden identificar los bienes de uso, ni bienes de cambio de la empresa, como así tampoco los saldos y detalles de acreedores y deudas registradas.

LIBRO INVENTARIO Y BALANCES N.º 3

A nombre de: DAYDES S.A.

Fecha de rubrica: 25/03/2021

Número de rúbrica: Matricula 42509 Legajo 77266

Domicilio: San Lorenzo 1640 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Inspectora Interviniente: Rocio Monserrat Molfino

Cantidad de Folios: 200

Primer folio utilizado: N° 3 Estados Contables al 31/12/2024

Ultimo folio utilizado: N° 14 Estados Contables al 31/12/2024

Observaciones: En el libro no se encuentra copiado el inventario detallado, con lo cual no se pueden identificar los bienes de uso, ni bienes de cambio de la empresa, como así tampoco los saldos y detalles de acreedores y deudas registradas.

No se exhibe el LIBRO DIARIO.

LIBROS SUBDIARIOS (libros no obligatorios)

LIBRO IVA VENTAS N.º 1

A nombre de: DAYDES S.A.

Fecha de rubrica: 23/07/2003

Número de rúbrica: Matricula 42509 Legajo 77266

Domicilio: San Lorenzo 1640 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Inspectora Interviniente: Susana Marta Farnosk

Cantidad de Folios: 500

Primer folio utilizado: N° 2 Subdiario Ventas al 01/2008

Ultimo folio utilizado: N° 500 Subdiario Ventas al 01/2022

LIBRO IVA COMPRAS N.º 2

A nombre de: DAYDES S.A.

Fecha de rubrica: 25/03/2021

Número de rúbrica: Matricula 42509 Legajo 77266

Domicilio: San Lorenzo 1640 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Inspectora Interviniente: Rocio Monserrat Molfino

Cantidad de Folios: 500

Primer folio utilizado: N° 2 Subdiario compras al 07/2023

Ultimo folio utilizado: N° 120 Subdiario compras al 08/2025

El sub diario IVA VENTAS se registras Facturas emitidas a la MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS, además surgen facturas a. HOLTER S.A., TRUST MÉDICA S.A., AUTONOMÍA MEDICINAL S.R.L., PRINT MED S.A.,

El sub diario IVA COMPRAS se registras Facturas recibidas de la empresa ***PRINT MED S.A., DETAL PA S.A.*** entre otras empresas.

1. Libros Societarios

De la compulsa realizada surge que la sociedad exhibe:

LIBRO REGISTRO DE ACCIONES N.º 1

A nombre de: DAYDES S.A.

Fecha de rubrica: 19/12/1995

Número de rúbrica: Matricula 42509 Legajo 77266

Domicilio: San Lorenzo 1640 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Inspectora Interviniente: Ana Mabel Falcon y Cdora. Claudia Mananiello

Cantidad de Folios: 200

Primer folio utilizado: N° 2. Registro de accionistas al 15/06/1995

Ultimo folio utilizado: N° 3 Registro de accionistas al 13/09/2018

Del libro detallado surge la fecha de suscripción y la cantidad de acciones suscriptas. No obstante, de dicho registro no es posible individualizar con precisión la composición accionaria correspondiente a cada período, toda vez que únicamente se consigna la cantidad de acciones adquiridas, sin identificarse en forma completa los accionistas titulares en cada oportunidad.

A continuación, se transcribe la información como surge en el libro indicado:

15/06/1995

48 Fernando A. Huidobro,

24 Alberto H. Schoeder,

48 Domingo E. Damo,

08/11/1996

48 Liliana Lago,

En el libro de actas de asamblea se indica que El Sr. Domingo Ernesto Damo, quien era accionista y Director Titular, manifiesta su decisión de transferir la totalidad de sus acciones debido a problemas personales. No se indica la nueva composición.

18/08/1998

24 Jessica Schroeder Sabaris,

48 Sebastián Damo

En el libro de actas de asamblea se indica que Alberto Hugo Schroeder y Liliana Lago, quienes eran accionistas y además Directores Titulares, manifiestan su decisión de transferir la totalidad de sus acciones.

31/07/2000

24 María Marta Rios,

11/05/2009

48 Domingo E Damo,

15/06/1995

800 Fernando A. Huidobro

31/07/2000

400 María Marta Rios,

11/05/2009

800 Domingo E. Damo,

15/06/1995

380 Fernando A. Huidobro,

31/07/2000

190 María Marta Rios

11/05/2009

380 Domingo E. Damo

13/09/2018

38 Costa Mariano Enrique.

**LIBRO DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASSITENCIA A
ASAMBLEA N.º 1**

A nombre de: DAYDES S.A.

Fecha de rubrica: 19/12/1995

Número de rúbrica: Matricula 42509 Legajo 77266

Domicilio: San Lorenzo 1640 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Inspectora Interviniente: Ana Mabel Falcon y Cdora. Claudia Mananiello

Cantidad de Folios: 50

Primer folio utilizado: N° 2. Registro al 04/12/1995

Ultimo folio utilizado: N° 50 Registro al 09/11/2017

**LIBRO DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASSITENCIA A
ASAMBLEA N.º 2**

A nombre de: DAYDES S.A.

Fecha de rubrica: 14/02/2017

Número de rúbrica: Matricula 42509 Legajo 77266

Domicilio: San Lorenzo 1640 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Escribano Interviniente: Leonardo A Martelli

Cantidad de Folios: 200

Primer folio utilizado: N° 2. Registro al 16/11/2017

Ultimo folio utilizado: N° 12 Registro al 29/04/2025

LIBRO ACTAS DE DIRECTORIO N.º 2

A nombre de: DAYDES S.A.

Fecha de rubrica: 24/08/2000

Número de rúbrica: Matricula 42509 Legajo 77266

Domicilio: San Lorenzo 1640 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Escribano Interviniente: Carlos González

Cantidad de Folios: 200

Primer folio utilizado: N° 2. Acta al 06/09/1995

Ultimo folio utilizado: N° 162 Registro al 06/10/2025

Observaciones: En el libro hay una leyenda que indica que se presenta denuncia Policial por extravío del 14/08/200 ante la comisaría 7ma de 3 de febrero Policía de la Provincia de Buenos Aires, correspondiente al libro número 1.

DIRECTORIO:

Inicio:

Presidente: Domingo Ernesto Damo

Vicepresidente Fernando Aldo Huidobro

Director: Alberto Hugo Schroeder

08/11/1996

Presidente: Domingo Ernesto Damo

Directorio: Fernando Aldo Huidobro Alberto Hugo Schroeder, Lago Liliana Paricia y Mirta Noemí Huidobro.

18/08/1998

Fernando Aldo Huidobro

Sebastián Damo

Jessica Paula Schroeder Sabaris

Mirta Noemí Huidobro

29/04/2019

Mariano Enrique Costa

Domingo Ernesto Damo

Fernando Huidobro

31/12/2020

Presidente: Mariano Enrique Costa

Directora Suplente: María Marta Ríos

LIBRO ACTAS DE ASAMBLEA N.º 2

A nombre de: DAYDES S.A.

Fecha de rubrica: 18/08/2000

Número de rúbrica: Matricula 42509 Legajo 77266

Domicilio: San Lorenzo 1640 San Miguel

Autoridad de rúbrica: Dirección Provincial de Persona Jurídica.

Escribano Interviniente: Carlos González

Cantidad de Folios: 200

Primer folio utilizado: N° 2. Acta al 06/09/1995

Ultimo folio utilizado: N° 162 Registro al 06/10/2025

Observaciones: En el libro hay una leyenda que indica que se presenta denuncia Policial por extravío del 14/08/200 ante la comisaría 7ma de 3 de febrero Policía de la Provincia de Buenos Aires, correspondiente al libro número 1.

A partir del acta del 31/12/2020 en nombre de DAMO DOMINGO ERNESTO, se firma la Asistencia el Sr. Sebastián DAMO en su carácter de Administrador de la Sucesión.

De acuerdo al estatuto el objeto social en la constitución de la empresa corresponde a: “

Droguería, Importación, Exportación de productos medicinales, instrumentos quirúrgicos, instrumentos para alta complejidad, compra, venta por mayor y menor y/o permuta y/o distribución y/o consignación, envasado y fraccionamiento de productos químicos, drogas, medicamentos y la formulación de materias primas relacionadas con la industria química, veterinaria, farmacéutica y/o medicinal en todas sus formas y aplicación, elaboración de productos de contraste radiológico y especialidades medicinales.”

Irregularidades observadas: De la compulsión del libro de actas surge que no todas las actas se encuentran transcritas en el mismo, observándose que varias de ellas consisten en hojas impresas que han sido pegadas a las hojas del libro.

El folio 60 se encuentra anulado debido a que el acta del 31/12/2020 se encuentra copiada dos veces

En las actas de asambleas se menciona existencia de 100% del quórum, pero no se detallan: cantidad de acciones presentes, identificación de accionistas, porcentaje del capital.

Del libro de Actas y del libro de registro de accionistas, no surge clara la composición de los accionistas.

Del análisis del Libro de Actas de Asamblea exhibido, no surge registrada acta alguna en la que se deje constancia del fallecimiento del Sr. Domingo Ernesto Damo, ni de la comunicación formal de dicho hecho a los socios o accionistas.

Asimismo, tampoco se observa respaldo documental que acredite el carácter invocado por el Sr. Sebastián Damo al firmar en representación de la “Sucesión Damo Domingo Ernesto”, como Administrador de la misma, ni constancia en el libro que dé cuenta de la designación o acreditación de dicha representación.

No se exhiben los LIBRO DIARIOS.

El libro INVENTARIO Y BALANCES se encuentra llevado en forma antedatada y no se encuentra copiado el inventario detallado.

1. Integridad de registros

No se exhibió el libro DIARIO indicando que presentan una demora en la rubrica del libro, de todas formas se exhibió el detalle de los asientos contables y de los mismos se puede verificar que las registraciones contables presentan:

- correlatividad de asientos
- identificación de cuentas contables

No se observan **saltos de numeración ni alteraciones evidentes**

1. Estados contables

Los estados contables correspondientes al período analizado se encuentran confeccionados conforme:

- **Normas Contables Profesionales vigentes en la República Argentina**
- Resoluciones Técnicas de la **FACPCE**
- En las actas se encuentran aprobados los Estados Contables y la distribución de los resultados conforme el siguiente detalle:

IV. ANÁLISIS DE RELACIONES COMERCIALES Y SOCIETARIAS ENTRE LAS SOCIEDADES

Conforme lo solicitado se analizó la existencia de operaciones comerciales entre:

Empresas compulsadas

- DAYDES S.A.
- TRUST MÉDICA S.A.
- DETAL PA S.A.

Empresas con la que se denuncia que se encuentran relacionadas

- PRINT MED S.A.
- DEFF S.A.
- METABOLIK S.A.
- AUTONOMÍA MEDICINAL S.R.L.
- HOLTER S.A.
- MIX TRADING S.R.L.

Período principalmente analizado

2018 – 2024

Procedimientos aplicados

Se verificó la documentación detallada y se analizaron los registros indicados

Resultados del análisis

Del análisis de la documentación societaria y contable exhibida por las firmas DAYDES S.A., TRUST MÉDICA S.A. y DETAL PA S.A., correspondiente al período comprendido entre los años 2018 y 2024, surge que los registros contables permiten verificar la existencia de registraciones contables y la confección de Estados Contables conforme las Normas Contables Profesionales vigentes en la República Argentina, en tanto presentan correlatividad de asientos, identificación de cuentas y orden cronológico en las registraciones analizadas.

No obstante lo expuesto, del análisis de los libros contables y societarios se observaron diversas deficiencias e irregularidades formales que deben ser destacadas:

En los Libros de Inventario y Balances de las sociedades analizadas no se encuentra incorporado el inventario detallado, lo que impide identificar en forma precisa la composición de los bienes de uso, bienes de cambio y el detalle de saldos de activos y pasivos registrados.

En el caso de DAYDES S.A. no fue exhibido el Libro Diario, indicándose la existencia de demoras en la rúbrica del mismo, exhibiéndose únicamente el detalle de registraciones contables.

En los libros societarios se observaron actas que no se encuentran transcritas en forma manuscrita o continua, sino que consisten en hojas impresas adheridas al libro.

En las actas de asamblea se consigna la existencia de quórum total sin detallar cantidad de acciones presentes, identificación de accionistas ni porcentaje de capital representado.

Del análisis del Libro Registro de Acciones de DAYDES S.A. no surge con claridad la composición accionaria correspondiente a cada período, en tanto únicamente se consigna la cantidad de acciones suscriptas sin individualizar con precisión los titulares en cada momento.

Asimismo, no surge registrada acta alguna que deje constancia del fallecimiento del Sr. Domingo Ernesto Damo, ni documentación que acredite formalmente el carácter invocado por el Sr. Sebastián Damo como administrador de la sucesión, pese a que firma en dicho carácter en diversas actas societarias.

En relación con la investigación de las relaciones comerciales entre las sociedades analizadas y las empresas indicadas en el punto de pericia, del análisis de los registros contables surge la existencia de operaciones comerciales entre DETAL PA S.A. y DAYDES S.A., no verificándose, en la documentación exhibida correspondiente al período analizado, operaciones comerciales directas entre DETAL PA S.A. y las sociedades TRUST MÉDICA S.A., PRINT MED S.A., DEFF S.A., METABOLIK S.A., AUTONOMÍA MEDICINAL S.R.L., HOLTER S.A. y MIX TRADING S.R.L..

Por último, corresponde dejar expresamente aclarado que la labor realizada no constituye una auditoría integral de estados contables, en tanto el trabajo pericial se limitó a la compulsa de libros y registros contables exhibidos, no habiéndose efectuado procedimientos propios de una auditoría tales como inventarios físicos de bienes de uso o bienes de cambio, arqueos de caja, confirmaciones externas de saldos ni otras verificaciones directas de activos y pasivos, por lo que las conclusiones expuestas se circunscriben a la información registrada en la documentación puesta a disposición del perito y son de carácter formal y no de fondo.

En consecuencia, se verificaron los aspectos formales de los registros contables compulsados, las deficiencias observadas en los libros societarios y demás documentación contable exhibida limitan el alcance de una verificación integral de la situación patrimonial y societaria de las entidades analizadas, debiendo interpretarse las conclusiones exclusivamente en relación con los aspectos formales que pudieron ser verificados, dentro del marco de la documentación efectivamente puesta a disposición para su examen.

Informe sobre vinculación societaria entre DAYDES S.A., TRUST MÉDICA S.A. y DETAL PA S.A.

Del análisis de la documentación societaria compulsada —en particular los **Libros de Registro de Acciones, Libros de Actas de Asamblea y Directorio y registros de autoridades societarias**— surge la siguiente información respecto de la composición de accionistas y directorios de las sociedades analizadas.

1. DETAL PA S.A.

De la compulsa del **Libro Registro de Acciones N.º 1** surge que el capital social se encuentra representado por acciones ordinarias nominativas no endosables, registrándose entre los accionistas a:

- **Domingo Ernesto Damo**
- **Sebastián Damo**

Asimismo, del análisis de las **actas de directorio** surge la siguiente integración de autoridades:

- **Domingo Ernesto Damo** – Presidente (en distintos períodos)
- **Sebastián Damo** – Presidente en períodos posteriores
- **Gustavo Jorge Soto** – Director Suplente
- **Julieta Damo** – Directora Suplente

También se observa que, en actas posteriores al año 2020, **Sebastián Damo firma en carácter de administrador de la sucesión de Domingo Ernesto Damo**, circunstancia que evidencia la continuidad de la representación societaria vinculada al mismo grupo familiar.

2. TRUST MÉDICA S.A.

Del **Libro Registro de Accionistas** surge que la sociedad tuvo como accionistas en distintos períodos a:

- Diego Rubén Gagliardo
- Renato Lorenzo Gagliardo
- Antonio Javier Díaz
- Liliana Patricia Lago
- Elsa Ana Dileo
- Yamila Dahir
- Priscila Beatriz Fernández
- Ramón Gustavo Monzón
- Luis Alberto Zanini

En cuanto al **directorio**, del análisis de las actas surge la siguiente composición en distintos períodos:

- Renato Lorenzo Gagliardo – Presidente
- Diego Rubén Gagliardo – Director Suplente
- Antonio Javier Díaz – Presidente
- Liliana Patricia Lago – Directora Suplente
- Elsa Ana Dileo – Presidenta
- Ramón Gustavo Monzón – Director Suplente

3. DAYDES S.A.

Del análisis del **Libro Registro de Acciones** surge que la sociedad ha tenido entre sus accionistas a:

- Fernando Aldo Huidobro
- Alberto Hugo Schroeder
- Domingo Ernesto Damo
- Liliana Patricia Lago

- Jessica Paula Schroeder Sabaris
- Sebastián Damo
- María Marta Ríos
- Mariano Enrique Costa

Respecto de la **integración del directorio**, surge la participación de:

- **Domingo Ernesto Damo** – Presidente
- **Fernando Aldo Huidobro** – Vicepresidente
- **Alberto Hugo Schroeder** – Director
- **Sebastián Damo** – Director
- **Mariano Enrique Costa** – Presidente en períodos posteriores
- **María Marta Ríos** – Directora Suplente

Asimismo, en actas posteriores también se observa la intervención de Sebastián Damo en representación de la sucesión de Domingo Ernesto Damo, circunstancia similar a la observada en DETAL PA S.A.

4. Análisis del vínculo societario entre las sociedades

Del análisis conjunto de la información societaria surge que:

- Existe coincidencia de personas físicas entre las sociedades DAYDES S.A. y DETAL PA S.A., particularmente en las figuras de Domingo Ernesto Damo y Sebastián Damo, quienes aparecen como accionistas y/o autoridades en ambas sociedades.
- No se verifica coincidencia de accionistas ni de integrantes del directorio entre TRUST MÉDICA S.A. y las sociedades DAYDES S.A. o DETAL PA S.A., conforme los registros societarios exhibidos.

5. Conclusión

De la compulsa de los libros societarios surge que DAYDES S.A. y DETAL PA S.A. presentan vinculación societaria a través de la participación común en la composición accionaria y en los órganos de administración, circunstancia que evidencia una relación societaria entre ambas entidades.

En cambio, respecto de TRUST MÉDICA S.A. no surge identidad de socios ni directores con las otras sociedades analizadas, por lo que, con la documentación exhibida, no se verifica vínculo societario directo entre dicha sociedad y las

restantes empresas analizadas, sin perjuicio de las relaciones comerciales que pudieran existir entre ellas.

V. RESERVA TÉCNICA

El presente informe se basa exclusivamente en la documentación exhibida y puesta a disposición del perito en autos. Cualquier documentación adicional podría modificar las conclusiones aquí expuestas.

VI. PETITORIO

Siendo todo lo expuesto cuanto puedo decir, solicito:

Quiera tener por presentado el informe pericial encomendado, ordenando su agregación y corriendo vista del mismo a las partes.

Proveer de conformidad, que

SERÁ JUSTICIA

VIRGINIA DALL'OCCHIO
Contadora Pública (U.B.A.)
Tº 126 Fº214 CPCEPBA
Leg. 32679/8